
『법무부와 그 소속기관의 보통징계위원회 설치 및 운영에 관한 규정』 일부개정령(안)

2022. 7.



법무부

기 획 조 정 실

1. 개정이유

보통징계위원회의 민간위원을 위촉하는 경우 특정 성(性)이 10분의 6을 초과하지 않도록 하고, 성 비위 사건 관련 징계위원회 회의 구성시 피해자와 같은 성별의 위원이 3분의 1 이상 포함되도록 하는 등 공무원징계령(대통령령 제32164호)의 개정 사항을 반영하려는 것임

2. 주요내용

가. 징계위원회 민간위원 위촉시 성비 기준 마련(제5조제4항)

- 1) 징계위원회의 공정하고 균형있는 심의·의결을 위해 징계위원회의 민간위원을 위촉하는 경우 특정 성(性)이 10분의 6을 초과하지 않도록 함

나. 성 비위 사건 관련 징계위원회 회의 구성 개선(제5조제6항 신설)

- 1) 징계 사유가 성폭력범죄 또는 성희롱에 해당하는 징계사건이 속한 징계위원회 회의에는 피해자와 같은 성별의 위원이 위원장을 제외한 위원 수의 3분의 1 이상 포함되도록 함

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표(별첨)

『법무부와 그 소속기관의 보통징계위원회 설치 및 운영에 관한 규정』

일부개정령

법무부와 그 소속기관의 보통징계위원회 설치 및 운영에 관한 규정
일부를 다음과 같이 개정한다.

제5조제4항 중 "사람 중에서 성별을 고려하여 다양한 직역의 전문가로
위촉하여야 한다"를 "어느 하나에 해당하는 사람 중에서 다양한 직역의
전문가로 위촉하되, 특정 성(性)이 민간위원 수의 10분의 6을 초과하지
않도록 해야 한다"로 하고, 같은 조 제6항을 다음과 같이 신설한다.

⑥ 징계 사유가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 징계 사건이
속한 징계위원회의 회의를 구성하는 경우에는 피해자와 같은 성별의
위원이 위원장을 제외한 위원 수의 3분의 1 이상 포함되어야 한다.

1. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄
2. 「양성평등기본법」 제3조제2호에 따른 성희롱

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(징계위원회 구성에 관한 경과조치) 2021. 11. 30. 이전에 종전의

규정에 따라 구성된 징계위원회는 제5조제4항 각 호 외의 부분의 개정
규정에 따른 기준에 적합하게 구성된 것으로 본다. 다만, 이 규정 시행
후 위원을 위촉하는 경우(연임하는 경우는 제외한다.)에는 해당 개정규
정에 따른 기준을 충족할 때까지 특정 성(性)의 위원을 위촉해야 한다.

신구조문대비표

현 행	개 정 안
제5조(징계위원회의 구성) ①·②·③ (생략)	제5조(징계위원회의 구성) ①·②·③ (현행과 같음)
④ 징계위원회 민간위원은 징계위원회가 설치된 기관의 장이 다음 각 호의 사람 중에서 성별을 고려하여 다양한 직역의 전문가로 위촉하여야 한다.	④ ----- ----- <u>어느 하나에 해당하는 사람 중에서 다양한 직역의 전문가로 위촉하되, 특정 성(性)이 민간위원 수의 10분의 6을 초과하지 않도록 해야 한다.</u>
1.~ 4. (생략)	1.~ 4. (현행과 같음)
⑤ (생략)	⑤ (현행과 같음)
(신 설)	⑥ 징계 사유가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 징계 사건이 속한 징계위원회의 회의를 구성하는 경우에는 피해자와 같은 성별의 위원이 위원장을 제외한 위원 수의 3분의 1 이상 포함되어야 한다. 1. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄 2. 「양성평등기본법」 제3조제2호에 따른 성희롱